


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0005852-50.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 4366/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro, 947/2017 - 2º Distrito Policial - Bom Retiro**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **GISELE APARECIDA RIBEIRO**
 Criança/Adolescente: **ERICA ALVES TEIXEIRA**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **24/10/2017**

Réu Preso

Aos **24 de outubro de 2017**, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. **MARCELO MATIAS PEREIRA**, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). **LUDGERO FRANCISCO SABELLA**, o(a) Dr(a). **VIVAN MARIA LOPES - DPE**, defensor(a) do ré(u) presa **GISELE APARECIDA RIBEIRO (presente)**. Instalada a audiência, foram ouvidas **02** testemunhas, a saber, **MAURO GOMES CORDEIRO e DIEMIS ALVES REIS** (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. **O Ministério Público e a Defesa desistiram da testemunha faltante UBIRATA MUCCI BAURI, o que foi homologado pelo MM. Juiz.** Após conversar com sua Defesa, a ré foi interrogada pelo sistema de áudio e vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. **Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que:** requer que a presente ação penal seja julgada procedente, com a condenação da acusada nos termos da denúncia, não se opondo à redução da pena. **Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) foi dito que:** A ação penal movida contra **GISELE APARECIDA RIBEIRO** não merece procedência, pois não vem embasada em provas firmes, seguras e isentas de parcialidade, como a seguir se demonstrará. Ouvido em juízo, a acusada negou os fatos. Disse que a sacola mencionada pelos policiais não estava em seu poder. Um menino dispensou a sacola próxima da ré e os policiais disseram que era dela. Colocaram o RG e celular dela dentro da sacola. Conhecia os policiais porque faziam patrulhamento na região. Trabalha na região vendendo balas no farol. Contra a ré, apenas há nos autos os testemunhos parciais dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante. **Importante frisar que nenhum ato de traficância foi presenciado pelos policiais.** O policial mauro afirmou que viu um grupo de pessoas, possivelmente menores. Um pessoa correu quando viu a polícia e entregou para Gisele a sacola com drogas, que escondeu num copo atrás dela. Ela e Erika, que estava ao lado dela, foram abordadas. Na sacola foram encontradas drogas. com Erika também foram encontradas drogas. conhecia Gisele de abordagem anterior envolvendo drogas. não viu a conduta de Gisele antes da abordagem. Logo, não se pode afirmar que ela participava do tráfico. Ligou a ré a Erika porque as drogas que estavam na sacola estavam embaladas da mesma forma que as encontradas com Erika. O policial Diemis


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

confirmou a versão apresentada pelo seu colega de farda. Bem se sabe que os policiais não são impedidos de prestar depoimento, nem se intenta simplesmente duvidar de suas palavras, no entanto, há de se atentar ao fato de que os policiais que prestaram depoimento desabonando a ré são os mesmos que os abordaram e o prenderam em flagrante. É natural presumir que, pelo próprio teor de sua profissão e de acordo com as medidas tomadas, os policiais tenderiam a depor contra o acusado, a fim de justificar suas condutas. Especialmente em casos de tráfico de entorpecente, como o ora em apreço, as declarações dos policiais, devem ser tomadas com a devida cautela e jamais poderão, sozinhas, fundamentar decisão condenatória, haja vista a facilidade de se forjar provas nestas situações. Além disso, causa estranheza à Defesa o fato de nenhuma testemunha imparcial, para corroborar a versão apresentada pelos policiais. Posto isto, requer-se a Vossa Excelência que seja julgada improcedente a ação penal, com a conseqüente absolvição da ré do delito de tráfico, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. SUBSIDIARIAMENTE, caso de outra forma entenda Vossa Excelência, quanto à eventual reprimenda adotada, requer-se: **1) aplicação da pena-base no patamar mínimo**, uma vez que se trata de ré primária e de bons antecedentes. **2) reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06**, uma vez que preenchidos os requisitos legais, impondo-se a redução máxima da pena em razão; **4) afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI**, vez que não há prova de que a ré estava junntamente com a adolescente. **5) aplicação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**; **6) Seja possibilitado o apelo em liberdade.** **Pelo MM. Juiz foi prolatado a seguinte sentença:** **GISELE APARECIDA RIBEIRO**, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de junho de 2017, por volta das 21h, na Rua Formosa, 215, República, nesta Capital, agindo previamente ajustados, com identidade de propósitos e desígnios com a adolescente *Erica Alves Teixeira*, de dezesseis anos de idade, possuíam e traziam consigo: a) 27 (vinte e sete) invólucros plásticos, contendo 20,6g (vinte gramas e seis decigramas) de cocaína; b) 14 (catorze) invólucros plásticos, contendo 20,8g (vinte gramas e oito decigramas) de *Tetrahydrocannabinol*, conhecido como "maconha", substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está acostado a fls. 130/132. A acusada foi notificada e apresentou defesa preliminar a fls. 127, a denúncia foi recebida a fls. 128 e a acusada foi regularmente citada. Na audiência de instrução, debates e julgamento, colhida a prova oral, a acusada foi interrogada e as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e vídeo. Relatei, passo a decidir. **FUNDAMENTAÇÃO.** **Mauro Gomes Cordeiro** disse que estavam em patrulhamento pelo local, visualizaram o grupo, sendo que um deles correu, tendo corrido atrás dele, não logrando capturá-lo, de modo que retornaram ao local inicial, onde o grupo já havia se dispersado, tendo visualizado uma pessoa pegar uma sacola que estava no local, a qual foi entregue para a acusada, vindo a serem abordadas, sendo que na sacola havia a droga. Disse que a acusada não estava nesse grupo que visualizaram inicialmente. Disse que reconhece a acusada aqui presente, sendo que conhecia anteriormente de uma ocorrência também de drogas. Disse que foi uma pessoa que entregou a droga para a acusada e Erica estava ao lado da ré. No


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mesmo sentido é o depoimento de **Diemis Alves Reis**, o qual esclareceu que havia droga também com a menor. Disse que a pessoa que entregou a sacola era possivelmente menor, sendo que esta e a acusada não visualizavam a equipe nesse momento. **A acusada** negou a prática do crime em questão. Disse que não estava na posse da sacola de drogas, a qual estava em poder de um menor e foi dispensada por este. Disse que os policiais colocaram seu R.G. dentro da sacola. A negativa da acusada não convence, eis que os policiais foram categóricos em afirmar que a droga foi entregue a acusada, que a escondeu, antes de ser abordada. Assim sendo, a presente ação penal merece desfecho de total procedência, senão vejamos. Segundo consta, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, conhecido ponto de narcotraficância, quando avistaram um desconhecido, que aparentava ser menor de idade, entregar uma sacola para a acusada, que estava próxima da adolescente Erica, ambas em atitude suspeita e aparentando nervosismo. Dessa forma, os policiais procederam pela abordagem. Ocorre que, ao perceber a aproximação dos milicianos, a acusada tentou esconder a sacola em um copo, mesmo com a equipe de policiais visualizando o fato. Ato contínuo, os policiais localizaram no interior da sacola: 22 (vinte e dois) invólucros plásticos de cocaína e 12 (doze) invólucros plásticos de “maconha”; 01 (um) celular; 01 (um) cartão de bilhete único sem identificação; a quantia de R\$42,00 (quarenta e dois reais). Na posse da adolescente Erica, foi encontrada em seus bolsos: a) 05 (cinco) invólucros plásticos contendo cocaína; 02 (dois) invólucros plásticos contendo “maconha”; 01 (um) bilhete único identificado; 01 (um cartão) “Bom +” em nome de terceiros; a quantia de R\$20,00 (vinte reais). Informalmente, a acusada negou ser a dona da droga encontrada, muito embora os policiais visualizassem a acusada tentando dispensar a sacola. A adolescente, por sua vez, alegou informalmente que a droga encontrada em sua posse era de uso pessoal. Dessa forma, a acusada e a adolescente foram conduzidas ao Distrito Policial. **TRÁFICO DE DROGAS** A materialidade do delito resta comprovada pela prova oral produzida em juízo, pelo Boletim de Ocorrência nº 4366/17 (fls. 19/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24/26), pelo laudo de constatação (fls. 29/31) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 130/132), os quais indicaram não apenas a quantidade da substância entorpecente encontrada, mas também seu potencial lesivo, revelando resultado **POSITIVO** para “maconha” e cocaína. A autoria delitiva, por sua vez, também é incontestada, conforme se depreende do firme relato dos policiais militares, no sentido de que a acusada trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia. Observe-se que os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular ou injusto para incriminar falsamente a ré. Além disso, o fato de três das testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, mormente quando seus depoimentos estão amparados em outros elementos de convicção, o que é o caso dos autos. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que **“a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”** (RTJ 68/64). De igual sorte, o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu que é **“inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372). E ainda: **“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”** (HC nº 74.608-SP – STF). A corroborar o exposto acima, transcreve-se o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “in verbis”: **“PROVA Testemunha Policial Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra Recurso não provido.”** (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 Limeira 16ª Câmara de Direito Criminal Relator: Newton Neves 10.02.09 V.U. Voto n. 6224). Outrossim, a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento da prisão em flagrante, mostrando-se legítimo o procedimento dos agentes de segurança pública. Aliás, é notória a dificuldade de encontrar pessoas, que presenciaram o estado de flagrância, estejam dispostas a testemunhar contra narcotraficantes. É o que basta à comprovação da materialidade e da autoria delitivas em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, eis que a conduta perpetrada pela ré amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, **“a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”** (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, *Diário da Justiça*, Seção I, 04/06/1993, p.11.012). O tráfico de drogas é classificado como crime misto alternativo, pois é composto por vários núcleos do tipo, de modo que basta a conduta do agente se subsuma a qualquer deles para caracterizar o crime. O núcleo do tipo “trazer consigo” também restou comprovado, uma vez que a acusada conduzia pessoalmente a droga. A intenção da ré de entregar os entorpecentes ao consumo de terceiros extrai-se não só apenas conduta desenvolvida pela acusada, típica de traficante de drogas, que coordenava a conduta do menor, funcionando como verdadeiro gerente do ponto de drogas, como também da quantidade de entorpecentes apreendidos, embalados em porções individualizadas, prontos ao consumo de terceiro. Dessa forma, é impossível desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, pois a figura do usuário é compatível com a do traficante e pode coexistir pacificamente em uma única pessoa. Além disso, a acusada é primária, porém a quantidade de drogas não é tão expressiva de modo que pode a mesma ser beneficiada com o redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no percentual de metade. No mais, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, restou perfeitamente demonstrada, eis que a acusada envolveu a adolescente infrator *Erica Alves Teixeira* na narcotraficância. **CONSIDERAÇÕES FINAIS.** A acusada é primária, conforme a folha de antecedentes criminais (fls. 111) e menor a época dos fatos. Não há outras circunstâncias judiciais dignas de nota, passo à **FIXAÇÃO DA PENA.** Na primeira fase da dosimetria da pena, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base por infração ao artigo 33 “caput” da Lei 11.343/06, em **05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diploma legislativo. Na segunda fase, deixo de considerar a atenuante da menoridade relativa, eis que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo legal, na forma da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, por força da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, reconhecida nesta decisão, elevo a pena fixada em **1/6**, o que resulta em **05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa**. Por força da causa de diminuição de pena, reconhecida nesta decisão, reduzo a pena aplicada de $\frac{1}{2}$, o que resulta em **02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa**. À míngua de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. A acusada deverá cumprir a reprimenda imposta em regime fechado. Por força do advento da Lei 11.464/07, não há mais impedimento à progressão de regime, de modo que não pode ser fixado o regime integral fechado. Contudo, o juiz da execução tem competência para decidir sobre a progressão de regime, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei 7.210/84. Ademais, é impossível fixar o regime semiaberto ou aberto, porquanto o artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90 prevê que o regime inicial deve ser o fechado. Outrossim, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis, pois tais benefícios são insuficientes à reprovação e à prevenção da conduta incriminada, nos moldes do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal. É cediço que a pena, além de ressocializadora, deve servir à prevenção geral e específica, de modo que a pena aplicada deverá inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como reprimenda a delinquente (prevenção específica). Ora, é óbvio que, se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, é incompatível com reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas de direito. Desta forma, é forçoso concluir que não pode a condenada por crime de tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece o cumprimento de pena em regime fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das restritivas de direito. Aliás, seria um verdadeiro absurdo que isto ocorresse, pois uma pessoa condenada por tráfico de drogas prestaria serviços à comunidade, por exemplo, em uma escola - onde teria farta clientela - ou em um hospital - onde teria acesso à grande quantidade de substância entorpecente. Com efeito, repudiamos o entendimento de que a substituição seja possível, até porque juridicamente é impossível. Não se desconhece a recente Resolução do Senado a respeito do assunto, de modo que a presente decisão não se fundamenta nos dispositivos cuja eficácia foi suspensa, vale dizer a parte final do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e a expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos", contida no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legislativo. A acusada não poderá apelar em liberdade, na forma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, pois se encontra presa por este processo e estão presentes os requisitos à manutenção de sua prisão preventiva. Por derradeiro, deixo de aplicar a progressão antecipada, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não cumpriu o lapso necessário à aplicação desse dispositivo legal. Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para o fim de condenar **GISELE APARECIDA RIBEIRO**, qualificado nos autos, à pena de **02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa**, na forma especificada, por infração ao artigo 33, §4º, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06. **Determino a destruição das drogas e da sacola, nos termos do artigo 72**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da Lei 11.343/06. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra recolhida, expedindo-se, oportunamente, o guia de execução provisória. Publicada em audiência, saem os presentes regularmente intimados. Registre-se. Cumpra-se. Após lida a sentença, a Defesa e a ré manifestaram interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: recebo o recurso, a parte sai intimada para apresentar razões, cujo prazo começará a contar 10 dias da data desta audiência, tendo em vista a necessidade de expedição de guia, gravação dos CDs e demais providências. Expeça-se o quanto necessário. Saem os presentes cientes. Eu, Walquiria, assistente, digitei. (O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Walquiria, escrevente técnico judiciário)

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, **24 de outubro de 2017**. Eu, Walquiria, escrevente, digitei.